

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5771/2538

นาย แป้ง ลำ ฤทธิ สาร
นาง มะลิ ทอง ย้อย

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 84, มาตรา 138, มาตรา 183

คู่ความตกลงทำกันว่า โจทก์จำเลยไม่ติดใจสืบพยาน แต่ขอให้พระภิกษุ ส. มา
แถลงต่อศาลว่า โจทก์หรือจำเลยเป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทและเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทแน่
หากพระภิกษุ ส. แถลงต่อศาลเช่นใด คู่ความก็ยอมรับและไม่ติดใจคัดค้านแต่พระ
ภิกษุ ส. แถลงต่อศาลเพียงว่าพระภิกษุ ส. เป็นผู้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างพี่
ชายกับโจทก์กับจำเลยแต่เงินที่ซื้อเป็นของจำเลยหรือไม่ และจำเลยซื้อแทนใครหรือ
ไม่ พระภิกษุ ส. ไม่ทราบคำแถลงพระภิกษุ ส. ไม่ครบถ้วนตามคำทำคดีจึงต้องสืบ
พยานโจทก์จำเลยกันต่อไป

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินที่โจทก์ซื้อจากพี่ชายโจทก์ แต่
ให้จำเลยเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แทน

จำเลยให้การว่า จำเลยเป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทเอง ขอให้ยกฟ้อง

ชั้นพิจารณา โจทก์จำเลยแถลงตกลงทำกัน โดยถือคำแถลงของพระภิกษุแสง
สุขวณโณ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ในชั้นชี้สองสถาน ศาลชั้นต้นกำหนดให้โจทก์มี หน้าที่นำสืบ ก่อน ครั้นถึงวันนัดสืบพยานโจทก์คู่ความแถลงร่วมกันว่า คู่ความตกลงทำกันว่า โจทก์จำเลยไม่ติดใจสืบพยานกัน แต่ขอให้พระภิกษุแสง สุวณโณมาแถลงต่อศาล ว่า โจทก์หรือจำเลยเป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทและเป็นเจ้าของที่ดินแนหากพระภิกษุแสง แถลงต่อศาลเช่นใด คู่ความก็ยอมรับและไม่ติดใจคัดค้านปรากฏตามรายงาน กระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่ 14 กันยายน 2535 ซึ่งเห็นได้ว่าใจความที่คู่ ความแถลงมาจะต้องปรากฏว่าพระภิกษุแสงแถลงต่อศาลชัดเจนว่าโจทก์หรือจำเลย เป็นผู้ซื้อที่ดินพิพาทและเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทกันแน่จึงจะเป็นคำแถลงที่ครบถ้วน ตามคำทำ และผูกพันคู่ความมิให้สืบพยาน แต่พระภิกษุแสงก็แถลงต่อศาลเพียงว่า พระภิกษุแสงเป็นผู้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทระหว่างนายสำราญ ฤทธิสาร ผู้ขาย กับจำเลย ผู้ซื้อ แต่เงินที่ซื้อเป็นของจำเลยหรือไม่และจำเลยซื้อแทนใครหรือไม่ พระ ภิกษุแสงไม่ทราบ เห็นได้ว่าคำแถลงของพระภิกษุแสงไม่ครบถ้วนตามคำทำ จึงไม่ ต้องห้ามสืบพยาน ซึ่งในข้อนี้ศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งในชั้นแรกว่า ตามคำแถลงของพระ ภิกษุแสงข้อเท็จจริงยังฟังไม่ได้ว่าโจทก์หรือจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินพิพาท กรณีจำ ต้องสืบพยานต่อไป และได้กำหนดวันนัดสืบพยานโจทก์ไว้ด้วยแล้ว ปรากฏตาม รายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลงวันที่30 กันยายน 2535 แต่ครั้นถึงวันนัด สืบพยานโจทก์ ซึ่งทนายโจทก์และทนายจำเลยมาศาลโดยไม่ปรากฏว่าคู่ความแถลง

ประการใด ศาลชั้นต้นก็มีคำสั่งว่า คดีวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยาน ให้เพิกถอน คำสั่งที่ให้สืบพยานกันต่อไป ปรากฏตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้นลง วันที่ 9 พฤศจิกายน 2535 แล้วพิพากษาไปโดยไม่สืบพยาน คำสั่งศาลชั้นต้นดังกล่าว จึงไม่ชอบ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนิน กระบวนการพิจารณากันต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีมานั้นต้องด้วยความเห็นของ ศาลฎีกา

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ปรีชา นาคพันธุ์-ระพินทร บรรจงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ